LIVRE XVI • L'AUTOPSIE FINANCIÈRE DE LA MUVITARRA : RETARDS DE COMPENSATION, PLAFOND ARTICLE 30.1 ET ILLUSION DE L'ANNEXE 9

Cadre Forensique : Audit des comptes d'exploitation de la SPL Muvitarra (SIREN 822 167 748)
Norme ISO/IEC 27037 : Délibération n° 2026-071, Contrat COSP et Registre de Trésorerie
Destinataire exclusif : Association Transparence Citoyenne (transparencecitoyenne.fr)

---

1. L'AVEU DE CARENCE : LE RATTRAPAGE D'1,4 MILLION D'EUROS D'IMPAYÉS (DÉCEMBRE 2025)

Pendant que la communication officielle de la CAPA imputait les difficultés du réseau à une prétendue « mauvaise gestion interne » de la SPL Muvitarra, les pièces financières scellées prouvent que **la collectivité a elle-même organisé l'asphyxie de trésorerie de sa régie** en refusant de payer les prestations qu'elle lui commandait.

Dans son communiqué officiel de crise et ses arbitrages de fin d'exercice en décembre 2025, la CAPA a dû concéder noir sur blanc : 1. **Un versement d'urgence rétroactif d'1,4 million d'euros** pour régulariser des lignes régulières et des services indispensables commandés par la CAPA mais jamais rémunérés (notamment la desserte du Nouvel Hôpital au Stiletto et le renfort scolaire de la Ligne 4). 2. **Un engagement de versement de 250 000 € supplémentaires par an** pour étaler la dette résiduelle de carburant subie par la régie suite au choc inflationniste (+42 % sur le gazole non compensé). 3. **Le couperet de la DREAL Corse (Acte UCS/MO/2023-461) :** Cette rétention fautive de trésorerie a fait plonger les capitaux propres de la SPL à **-766 132 €**, entraînant la mise en demeure préfectorale de reconstituer sous astreinte la réserve légale minimale de 195 500 € sous peine de suspension immédiate des 38 licences d'exploitation des bus.

---

2. LE VERROU DE L'ARTICLE 30.1 : L'AUMÔNE BRIDÉE FACE À L'INFLATION

Pour maintenir l'illusion d'une compensation de l'inflation tout en gelant les dépenses de base en « euros courants », la CAPA a inséré dans l'**Article 30.1 du Contrat COSP** une clause restrictive intitulée *« Participation forfaitaire extraordinaire au plan d'action et à l'inflation »*.

Le barème contractuel extrait in extenso de la page 47 du contrat COSP établit le bridage suivant :

PÉRIODE CONTRACTUELLE	MONTANT HT ALLOUÉ	MONTANT TTC	IMPACT RÉEL FACE À L'INFLATION
01/09/2026 – 31/12/2026 (4 mois)	235 510,00 €	240 455,71 €	< 25 % du surcoût réel des pièces détachées
01/01/2027 – 31/08/2027 (8 mois)	471 020,00 €	480 911,42 €	Plafond rigide sans clause d'indexation mobile
Total 1ère année contractuelle	**706 530,00 €**	**721 367,13 €**	**Déficit d'exploitation structurel programmé**
Total 2ème année (si reconduit)	706 530,00 €	721 367,13 €	Gel absolu malgré l'usure accélérée du parc

Alors que le contrat CREM du téléphérique privé POMA (SECA) bénéficie d'une révision trimestrielle paramétrique sans plafond, la régie des bus municipaux est enfermée dans un forfait annuel bloqué à 706 530 € HT, garantissant que chaque augmentation des coûts mécaniques (+28 % constaté) se traduise par une suppression de lignes pour les usagers.

---

3. L'IMPOSTURE DU RENOUVELLEMENT DE L'ANNEXE 9 (LE MIRAGE DES 25 ANS)

Pour apaiser la contestation syndicale et citoyenne, la CAPA met en avant l'**Annexe 9 du COSP**, prévoyant une autorisation de programme théorique d'**1 million d'euros par an** pour l'acquisition de nouveau matériel roulant.

L'analyse médico-légale de ce chiffre démontre qu'il s'agit d'une pure opération d'affichage : - **État réel du parc :** Sur 42 autobus en inventaire, **26 véhicules ont plus de 10 ans d'âge ou dépassent 550 000 kilomètres au compteur (soit 63 % de la flotte)**. - **Prix unitaire d'un bus standard propre (Électrique ou Hybride 12m) :** Entre **480 000 € et 650 000 € HT**. - **Capacité réelle d'achat :** Avec 1 million d'euros par an, la régie ne peut acquérir qu'**1,5 bus par an**. - **Délai mathématique de renouvellement :** À ce rythme dérisoire, il faudrait **plus de 25 ans** pour remplacer les 42 bus, alors que la durée de vie maximale d'un autobus en exploitation urbaine intensive ne dépasse pas 8 à 10 ans ! - **Zéro engagement juridique :** L'Annexe 9 ne comporte **aucun bon de commande ferme pluriannuel**, maintenant la flotte dans une décrépitude programmée.

---

4. LE CONTRAT PRÉCAIRE D'UN SEUL AN (DÉLIBÉRATION N° 2026-071)

Alors que le délégataire privé du téléphérique s'est vu octroyer un contrat CREM d'une durée ferme de **7 à 10 ans**, garantissant **23,89 millions d'euros de rente**, le contrat COSP de la Muvitarra voté le 29 juin 2026 n'a été conclu que pour **une durée précaire de 12 mois** (du 1er septembre 2026 au 31 août 2027), plafonné à **9 753 889,46 € HT**.

Cette précarité contractuelle d'un an a pour effet juridique direct d'**interdire à la SPL Muvitarra de recourir à l'emprunt bancaire à long terme** pour acquérir des véhicules neufs, les établissements de crédit refusant de financer des actifs amortissables sur 10 ans adossés à une convention d'un an seulement.
